

ИТ-ПОДДЕРЖКА · 2026

Реестр российского программного обеспечения

Запись Минцифры подтверждает, что программа происходит из России: открывает государственные закупки и снимает НДС при передаче прав. Что проверить до заявления и почему возвращают заявки

ПП РФ № 1236

экспертный совет

5 + 15 + 10 рабочих дней

госпошлины нет

andromedaconsult.ru

Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 в редакции от 13.08.2026

ТРИ ЭФФЕКТА

Зачем продукту реестровая запись

Реестр - не знак качества и не сертификация. Это перечень, по которому государство отделяет российский софт от зарубежного

01

Государственные закупки

Заказчик по 44-ФЗ и 223-ФЗ покупает ПО из реестра. Иностранное - только с обоснованием, что российского аналога нет: национальный режим задаёт ПП № 1875

02

Нулевой НДС

Передача исключительных прав и прав использования ПО из реестра не облагается НДС - пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. При ставке 22 % цена вопроса растёт

03

Корпоративные закупки

Компании с госучастием переносят требование в свои регламенты. Номер реестровой записи спрашивают в тендерной документации и в договорах

ЧЕГО ЗАПИСЬ НЕ ДАЁТ

не создаёт исключительное право и не заменяет договоры с авторами

ЧЕМ НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ

свидетельством Роспатента: это отдельная процедура

ЧТО ПРОВЕРЯЮТ ПОТОМ

актуальность сведений проверяют и после включения

Запись подтверждает происхождение ПО на дату решения. Конкретные преимущества в закупках, налоги и меры поддержки определяются отдельными нормами: одного номера недостаточно

УСТРОЙСТВО

Как устроен реестр

Минцифры ведёт реестр по статье 12.1 закона № 149-ФЗ и Правилам № 1236: заявление, экспертиза, решение, запись

Элемент	Как устроено	Основание
Кто ведёт	**Минцифры как уполномоченный орган, оператор реестра**	**ст. 12.1 № 149-ФЗ, ПП № 1236**
Какие реестры	**Российское ПО и ПО государств ЕАЭС - два отдельных перечня**	**ПП № 1236**
Кто рассматривает	**Экспертный совет: проверяет соответствие требованиям по существу**	**п. 21 Правил**
Что в записи	**Номер, дата решения, правообладатель, класс ПО, сведения о совместимости**	**п. 4 Правил**
Как проверить	**Открытый каталог reestr.digital.gov.ru: поиск по названию, правообладателю, номеру**	**открытые данные**

ЗАЯВЛЕНИЕ

электронная форма, вход через Госуслуги, подпись УКЭП

ПОШЛИНА

не взимается: платной стадии нет

ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

сведения поддерживаются в актуальном состоянии

Заказчик проверяет по реестру поставщика, а номер записи становится аргументом в переговорах: продукт числится российским на конкретную дату

ПУНКТ 5 ПРАВИЛ

Кто может быть правообладателем

Исключительное право на программу должно принадлежать допустимому лицу - на весь мир и на весь срок действия права

КТО ПОДХОДИТ

- Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование
- Российская некоммерческая организация
- Российская коммерческая организация с российским контролем более 50 % голосов
- Гражданин Российской Федерации

ЧТО ПРОВЕРЯЮТ ОТДЕЛЬНО

- Если правообладателей несколько, заявление подаёт один из них по уполномочию остальных
- Состав правообладателей проверяется целиком, а не только заявитель
- Смена правообладателя после включения на неподходящее лицо - основание исключить запись
- Контроль считается по голосам и цепочке владения, а не по строке о доле в ЕГРЮЛ

> С 1 марта 2026 года тест контроля строже: проверяется, могут ли российские лица прямо или косвенно распоряжаться более чем половиной голосов. В холдинге нужны цепочки владения, а иногда и соглашения акционеров. Дистрибьютору запись не дадут: право продажи не равно праву на программу

ПУНКТ 5 ПРАВИЛ

Требования к самому продукту

Правообладатель - половина дела. Вторая половина: программа должна вести себя как российский продукт

- Экземпляры и права свободно реализуются на всей территории России
- Работоспособность не зависит от иностранного ПО и удалённого управления из-за рубежа
- Выплаты иностранным лицам - менее 30 % выручки от реализации ПО
- Есть документация и экземпляр для проверки заявленного функционала

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДОВЕРЕННЫМИ ОС

Не менее двух систем

Требование вводится по классам ПО:

01.09.2026	офисное ПО
01.01.2027	серверное, облачное, виртуализация
01.06.2027	прикладное, отраслевое, средства защиты
01.01.2028	промышленное, управление процессами

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ

ПП № 1937 от 28.11.2025: подпункт м пункта 5 Правил

ИСКЛЮЧЕНИЕ

для одной ОС - в отдельных случаях, например в составе ПАК

ЦЕНА ОШИБКИ

неверный класс или пропущенная дата возвращают заявление

Открытые библиотеки и иностранные компоненты сами по себе не запрещены. Смотреть надо на роль компонента, лицензию, платежи и на то, какой именно объём исключительного права заявитель утверждает в отношении продукта

Что изменилось с 1 марта 2026 года

Четыре изменения ломают инструкции, написанные до конца 2025 года

01 Тест контроля по голосам

Проверяется не доля, а голоса: кто распоряжается более чем половиной по цепочке

02 Ежегодные сведения

До 1 июня правообладатель подаёт данные за прошлый год: стоимость, выплаты, выручку

03 Доверенные операционные системы

Совместимость не менее чем с двумя ОС. Сроки зависят от класса продукта

04 Новая карта актов

ПП № 325 утратило силу. В закупках работает ПП № 1875, доверенное ПО - отдельно

КОГО КАСАЕТСЯ

всех, кто подаёт заявление после 1 марта 2026 года

ЧТО ДЕЛАТЬ

пересобрать карту фактов до подачи, а не после вопроса эксперта

ЧЕМ ГРОЗИТ

старые разборы дают неверный состав требований

> Ежегодная отчётность превращает запись в обязательство: реестр проверяет актуальность сведений и после включения

Что описываем в заявлении

Заявление - это карта продукта. Расхождение между описанием, документацией и экземпляром эксперт видит сразу

- Наименование и версия продукта
- Класс ПО из справочника реестра
- Описание функциональных характеристик
- Документация по установке и эксплуатации
- Основания исключительного права с реквизитами
- Адрес, по которому эксперт получит экземпляр

КЛАССЫ ПО В РЕЕСТРЕ

Системное и прикладное ПО, средства разработки, СУБД, информационная безопасность, обработка и визуализация данных, управление процессами, промышленное ПО

Класс определяет дату этапа совместимости, поэтому выбирается не формально

Ошибка, которую видно на экспертизе: описание относится к одной версии, инструкция - к другой, а тестовый доступ не работает. Экземпляр и документация должны воспроизводить заявленный функционал

САМОЕ СЛАБОЕ МЕСТО

Документы: цепочка прав на код

Оплата разработки, доступ к репозиторию и акт с названием продукта - три разных доказательства.
Нужна цепочка от автора к правообладателю

Источник права	Чем закрывается
Сотрудники	**трудовые договоры, служебные задания, акты о начале и окончании разработки**
Подрядчики и фрилансеры	**договор разработки или авторского заказа, акт, условие о переходе права**
Покупка и реорганизация	**договор отчуждения, передаточный акт, разделительный баланс**
Свидетельство Роспатента	**при наличии: подтверждает основание прав, но не заменяет цепочку**
Учёт результата	**карточка нематериального актива, приказ о постановке на баланс**
Компоненты	**реестр компонентов: версия, источник, лицензия, роль в продукте**

Если цепочка рвётся, её восстанавливают до подачи: подписывают недостающие договоры и акты либо оформляют свидетельство. Задним числом это делается дороже и не всегда возможно

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Процесс и сроки по стадиям

Общего срока одним числом в Правилах нет: у каждой стадии своя точка отсчёта

01
Проверка
правообладатель, контроль, выплаты, совместимость, класс продукта

02
Комплект
цепочка прав, описание функций, документация, экземпляр для эксперта

03
Подача
электронная форма, Госуслуги, УКЭП, оплата не требуется

04
Экспертиза
проверка комплектности, рассмотрение совета, решение, запись в реестре

Стадия	Срок
Проверка заявления и документов	**5 рабочих дней со дня поступления**
Рассмотрение экспертным советом	**15 рабочих дней со дня регистрации заявления**
Решение уполномоченного органа	**не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения заключения**

ЗАПРОС ПОЯСНЕНИЙ
останавливает срок экспертизы: он пойдёт заново

ПЛАНИРОВАНИЕ
подготовка комплекта 2-4 недели, дальше рассмотрение по стадиям

МИФ ПРО 45 ДНЕЙ
цифры 45 рабочих дней в тексте Правил нет - считают по стадиям

ШЕСТЬ ПРИЧИН

Почему возвращают заявление

Отказ почти всегда про документы, а не про качество продукта

- Код принадлежит основателю или подрядчику, а заявление подаёт другая компания
- Контроль подтверждён только первым уровнем ЕГРЮЛ, цепочка владения не раскрыта
- Оплата подрядчику есть, перехода исключительного права нет
- Иностранные выплаты посчитаны по управленческой выручке, а методика иная
- Экземпляр и документация не совпадают с заявленным функционалом
- Класс ПО и требования к совместимости не сверены с датой этапа

ГДЕ ИСКАТЬ РАЗРЫВ

в правах на код, а не в описании продукта

КТО ЗАКРЫВАЕТ

юрист по IP, корпоративный юрист, финансовая служба, техническая команда

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ МЫ

все четыре блока до подачи, пока правки не стоят месяца ожидания

Повторная подача возможна после устранения причин. Но каждая итерация - это ещё раз проверка комплектности и рассмотрение совета, поэтому дешевле собрать цепочку сразу

ДВЕ УСЛУГИ, ОДИН МАРШРУТ

Связка с аккредитацией ИТ-компании

Реестр и аккредитация решают разные задачи и усиливают друг друга

Результат	Кто выдаёт	Срок
Свидетельство на программу для ЭВМ	**Роспатент, формальная экспертиза**	**5 000 ₽ пошлина, 2-3 месяца**
Запись в реестре российского ПО	**Минцифры, экспертный совет**	**5 + 15 + 10 рабочих дней, без пошлины**
Аккредитация ИТ-компании	**Минцифры, соответствие критериям**	**15 рабочих дней со дня подачи**

Что даёт аккредитация

Налог на прибыль 5 % до 2030 года, страховые взносы 15 % и 7,6 %

Что даёт реестр

Нулевой НДС при передаче прав, государственные закупки, статус российского продукта

Что нельзя совмещать

Льготы аккредитации и участника Сколково с 2026 года не суммируются

Порядок зависит от продукта: если права на код не оформлены, начинаем со свидетельства и договоров. Если продукт уже продаётся и права в порядке, реестр и аккредитация идут параллельно

ОТБОР

Кому подходит и кому нет

Проверка занимает два дня и экономит месяцы ожидания

ПОДХОДИТ

- Разработчик с собственной кодовой базой и командой
- Производитель программно-аппаратных комплексов со своим ПО
- Компания, продающая лицензии и подписки, а не услуги по разработке
- Продукт, который продаётся госсектору или компаниям с госучастием

НЕ ПОДХОДИТ

- Дистрибьютор и реселлер чужого ПО: права на код нет
- Продукт, критически зависящий от зарубежного облака или активации
- Компания с иностранным контролем более 50 % голосов
- Продукт без документации и без экземпляра для экспертизы

ЧТО СМОТРИМ

структуру владения, источники кода, договоры, платежи за рубеж

СКОЛЬКО ЗАНИМАЕТ

два дня на разбор, дальше решение: идти в реестр или сначала править права

ЧТО НА ВЫХОДЕ

короткое заключение: проходим, чего не хватает, что делать первым

> Отказ на входе дешевле отказа на экспертизе. Если продукт не подходит, говорим сразу и предлагаем другой маршрут: аккредитацию, МТК или Сколково

СОСТАВ РАБОТ

Что берём на себя

Готовим комплект и ведём до записи в реестре. Решение принимает экспертный совет

01 Аудит фактов

Структура владения, контроль по цепочке, источники кода, иностранные выплаты

02 Права на код

Собираем цепочку: служебные задания, договоры, акты. При необходимости - заявка в Роспатент

03 Продукт и документация

Описание функций, руководство пользователя, экземпляр для экспертизы, сведения о совместимости

04 Заявление и сопровождение

Экраны формы, приложения, ответы на вопросы экспертов, работа с замечаниями

ЧТО НУЖНО ОТ КОМПАНИИ

доступ к документам, репозиторию и людям, которые отвечают за продукт

НАШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

решение принимает экспертный совет: гарантировать включение нельзя

ЧТО ОБЕЩАЕМ

соответствие комплекта правилам и снятие формальных причин отказа

Работа идёт по этапам: сначала проверка и заключение, потом сборка комплекта. Компания видит, что уже готово и что ждёт от неё

ПРОВЕРКА ПРОДУКТА

Разберём продукт за два дня и скажем, что доработать до подачи

- Правообладатель и контроль: кто на самом деле владеет кодом
- Источники кода и платежи иностранным лицам
- Класс продукта и график совместимости
- Что уже есть из документов и чего не хватает

ПЕРВЫЙ РАЗБОР

без оплаты

Пришлите ИНН, название продукта и короткое описание. Ответим, подходит ли реестр, чего не хватает в правах и что делать в первую очередь

andromedaconsult.ru

info@andromedaconsult.ru · 8 (916) 770-25-55 · @andromedaconsult

Материалы: дека и чек-лист документов по реестру российского ПО - на сайте и по запросу